

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1441/2538

นาย สมศักดิ์ เมืองใจ กับพวก
นาย เจริญ เมืองใจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1357

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคแรก (ข)

ข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1357ที่ว่าเจ้าของ
รวมมีส่วนเท่ากันนั้นไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดคู่ความมีสิทธิที่จะนำสืบให้รับฟังเป็น
อย่างอื่นและสามารถนำพยานบุคคลมานำสืบหักล้างพยานเอกสารได้ไม่ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง กับ จำเลย ทั้ง สอง เป็น เจ้าของ ที่ดินโฉนด
เลขที่ 4134 ร่วมกัน ขอให้ จำเลย ทั้ง สอง ไป จดทะเบียน แบ่งแยกกรรมสิทธิ์
ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4134 ตำบล ป่าบง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ เนื้อที่ 9 ไร่ 2
งาน 52 ตารางวา ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สองโดย ให้ ที่ดิน ติด ทาง สาธารณประโยชน์
ด้าน ทิศใต้ 80 เมตร ตาม แผนที่สังเขป ท้าย คำฟ้อง หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ปฏิบัติ
ตาม ขอ ถือเอา คำพิพากษาของ ศาล เป็น การแสดง เจตนา แทน ขอให้ ศาล มี คำ
สั่ง ให้ เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ จดทะเบียน แบ่งแยก ที่ดิน ให้ แก่ โจทก์
ทั้ง สอง ตามแผนที่ ท้าย คำฟ้อง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า ได้ มี การ ดำเนินการ รังวัดเพื่อ แบ่ง แยก ที่ดิน เป็น ไป ตาม ความ ประสงค์ ของ โจทก์ จำเลย และ เจ้าพนักงานที่ดิน ได้ รังวัด และ บัก หลักเขต ตาม แนว ที่ดิน ซึ่ง โจทก์ จำเลยร่วม กันนำ ชี้ แต่ โจทก์ กลับ ไม่ยอม ลงลายมือชื่อ จดทะเบียน แบ่งแยก โฉนดจึง ฟ้องแย้ง ขอให้ โจทก์ ทั้ง สอง ไป จดทะเบียน แบ่งแยก โฉนด ที่พิพาทตาม เนื้อที่ และ แนวเขต ตาม แผนที่ ท้าย คำให้การ หาก โจทก์ ทั้ง สองไม่ยินยอม ขอให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ โจทก์ ทั้ง สอง

โจทก์ ทั้ง สอง ให้การ แก่ฟ้อง แแย้ง ว่า เจ้าของ เดิม 3 รายครอบครอง ที่ดิน พินาท รวมกัน โดย แบ่งแยก เป็น 3 ส่วน โจทก์ จำเลยทั้ง สอง เป็น ผู้ดำเนินการ ให้ เจ้าพนักงาน ที่ดิน รังวัด แบ่งแยก ที่ดินเอง ทั้งสิ้น โจทก์ ทั้ง สอง ได้แย้ง เพราะ ทราบ ว่า จะ ได้รับ ส่วนแบ่งน้อยกว่า ที่ ควร จะ ได้รับ ขอให้ ยกฟ้อง แแย้ง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ โจทก์ ทั้ง สอง ไป จดทะเบียน แบ่งแยก โฉนด ที่ดิน เลขที่ 4134 ตำบล ป่าบาง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ตาม เนื้อที่ และ แนวเขต ตาม รูป แผนที่ เอกสาร หมายเลข 5 หาก โจทก์ ทั้ง สอง ไม่ไปให้ ถือเอา คำ พิพากษา แทน การแสดง เจตนา ส่วน ฟ้อง ของ โจทก์ ทั้ง สองให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา ขอกฎหมาย ว่าข้อสันนิษฐาน ที่ ว่า เจ้าของรวม มี ส่วน เท่ากัน คู่ความ ไม่มี สิทธินำสืบ ให้ รับฟัง เป็น อย่างอื่น ได้ และ การ รับฟัง พยานบุคคล ที่ นำสืบดังกล่าว มา หักล้าง พยานเอกสาร สัญญา

จำนอง และ สัญญาซื้อขาย เป็นการไม่ชอบ นั้น เห็นว่า ข้อสันนิษฐาน ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1357 ที่ ว่า เจ้าของรวม มี ส่วน เท่ากัน นั้น ไม่ใช่
ข้อสันนิษฐาน เด็ดขาด คู่ความ มีสิทธิ ที่ จะ นำสืบ ให้ รับฟัง เป็น อย่างอื่นได้ และ
สามารถ นำพยาน บุคคล มา นำสืบ หักล้าง พยานเอกสาร เช่นว่า นี้ ได้การ นำสืบ
พยาน ดังกล่าว จึง ไม่ต้องห้าม ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณา ความแพ่ง
มาตรา 94 ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาคดี ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ทั้ง สอง ฟังไม่
ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวนิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ